

시 정 요 구

1. 제 목 : 무담보채권 수탁회사 사무위탁 및 해지 불철저
2. 소관부점 : 경남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경남지역본부는 금융회사로부터 인수한 무담보채권(이하 “채권”이라 한다)의 채무조정 등 신용회복지원 및 채권관리 업무를 신용정보회사(이하 “수탁회사”라 한다)에 위탁하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「신용회복지원 관련 사무위탁요강(이하 “요강”이라 한다)」 제4조 제1항에 따르면 공사가 보유한 채권은 수탁회사에 사무를 위탁하는 것을 원칙으로 한다고 되어 있고, 요강 제15조 제1항1)에 따르면 제1호 내지 제8호

1) 「신용회복지원 관련 사무위탁요강」 제15조 ① 채권관리부점은 사무위탁한 채권 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 채권은 사무위탁을 해지하여야 한다.

1. 원인무효가 된 경우
2. 공사가 체결한 채권양도·양수계약에 따라 계약해제대상인 경우
3. 국민행복기금이 체결한 채권양수도계약에 따라 양도인이 담보책임을 부담하는 경우
4. 희망모아가 체결한 자산양수도계약에 따라 양도인이 담보책임을 부담하는 경우
5. 신용회복위원회의 신용회복지원이 확정된 경우
6. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 개인회생절차 개시결정 또는 파산·면책이 확정된 경우

(이하 “사무위탁 해지사유”라 한다)에 해당하는 채권은 사무위탁을 해지하여야 한다고 되어 있으며, 요강 제15조 제2항에 따르면 채권관리부점은 제1항의 사무위탁 해지사유가 해소되는 경우에는 수탁회사에 추심을 재위탁할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 사무위탁 해지대상 채권 관련 수탁회사의 불법 추심 문제가 발생하거나 수탁회사에 사무위탁을 하지 않아 추심이 지연되지 않기 위해서 사무위탁 해지사유 발생 채권은 사무위탁을 해지하고, 사무위탁 해지사유가 해소된 채권은 수탁회사에 추심을 재위탁하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상기간 종료일인 2021. 1. 31. 현재 경남지역본부에서 관리 중인 채권의 사무위탁 실태를 점검한 결과

채무자 □□□ 채권(○○캐피탈 20XX-XXXXX)의 경우 ◇◇지방법원 20XX 하면△△△△ 사건에서 2020. 3. 30. 면책이 확정되었음에도 수탁회사(□□□□ 신용정보)와 현재까지 사무위탁을 해지하지 않고 있는 등 [표 5] 및 [별지 1] “무담보채권 사무위탁 해지 및 재위탁 대상 명세”와 같이 파산·면책 확정 등의 사무위탁 해지사유가 발생하여 사무위탁 해지대상인데도 현재까지 사무위탁 중인 채권이 총 349건²⁾ 확인되었다.

한편, 채무자 ■■■ 채권(◎◎카드 20XX-XXXXXX)의 경우 ◇◇지방법원

7. 소멸시효가 완성된 채권. 다만, 시효이익을 포기한 경우는 제외

8. 그 밖에 위탁회사가 사무위탁 대상채권으로 부적합하다고 판단하는 경우

2) 감사 대상기간 중 사무위탁 해지대상 채권에 대한 수탁회사 수수료 지급은 없는 것으로 확인됨

20XX라△△△ 사건에서 2016. 10. 20. 개인회생 기각이 확정되어 사무위탁 해지사유가 해소되었으나 현재까지 직접 관리하고 있는 등 [표 5] 및 [별지 1] “무담보채권 사무위탁 해지 및 재위탁 대상 명세”와 같이 사무위탁 해지사유가 해소되었음에도 수탁회사에 추심을 재위탁하지 않은 채권이 총 156건 확인되었다.

[표 5] 무담보채권 사무위탁 해지 및 재위탁 대상 현황

(단위 : 건)

해지 대상		재위탁 대상	
사 유	건 수	사 유	건 수
합 계	349	합 계	156

“기재 생략”

* 「직접관리 대상채권 위임 처리방안 안내(▽▽▽▽▽▽-#####, 2020. 7. 17.)」 문서에 따라 기초수급자, 고령자(만 70세 이상) 등에 해당하는 채권

[소관부점 의견] 경남지역본부는 감사결과에 이견이 없었으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 사무위탁 해지사유가 발생한 349건에 대해 사무위탁을 해지하고, 사무위탁 대상인 156건에 대해서는 수탁회사에 추심을 재위탁하시기 바라며, 향후 사무위탁 해지 또는 재위탁이 지연되는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)